



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1279 del 07/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 del 05/08/2026

PROPOSTA N. 2252 del 05/08/2026

OGGETTO: Proroga concessione del servizio di gestione dei parchi urbani "Impastato" " XXV Aprile" e "Mastroianni", nei confronti dell'operatore economico "Cooperativa Sociale Malgrado Tutto a.r.l." – Liquidazione periodo dal 18/05/2026 al 31/07/2026.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

l'art. 107 del D. L.gs. 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- con Determina RS n. 131 del 14/12/2020 (RG n.1244 del 30/12/2020) il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, in rettifica delle determinate RS n. 95 del 07/10/20 e RS n. 122 del 23/11/20, dichiarava efficace e quindi esecutiva, l'aggiudicazione in concessione, per tre anni, del servizio di gestione dei parchi urbani "Impastato" " XXV Aprile" e "Mastroianni", nei confronti dell'operatore economico "Cooperativa Sociale Malgrado Tutto a.r.l.";
- con Determina n. 203 del 26/07/24 (RG n. 1141 del 21-08-24) è stata prorogata la concessione per ulteriori due anni, ai sensi dell'art.216, comma 2 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34 , L. 17 luglio 2020, n.77) a favore dell'operatore economico Cooperativa Sociale Malgrado Tutto s.r.l. del servizio in oggetto ovvero fino al 17/05/2026 alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto originario, per assicurare la prosecuzione del servizio di gestione e comunque fino al completamento dello stesso, e con la stessa Determina RS n. 203 del 26/07/24 è stata impegnata la spesa necessaria ripartita secondo il prospetto seguente:
 - periodo dal 18/05/24 al 31/12/24 € 34.948,00 per servizio ed € 7.688,56 per iva, Totale € 42.636,56 sul capitolo1806/1 bilancio anno 2024;
 - periodo anno 2025 € 41.803,28 per servizio ed € 9.196,72 per iva, totale € 51.000,00 sul capitolo1806/1, bilancio anno 2025;
 - periodo 01/01/2026 al 17/05/26 la somma di € 35.142,72 per servizio ed € 7731,40 per iva, totale € 42.874,12 sul capitolo1806/1, bilancio anno 2026;
- con Determina n.172 del 14/05/2026 (RG n. 756 del 19/05/2026) è stata ulteriormente prorogato la concessione per ulteriori mesi 5 (cinque) a favore dell'operatore economico Cooperativa Sociale Malgrado Tutto s.r.l. del servizio in oggetto ovvero fino al 17/10/2026 alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto originario, per assicurare la prosecuzione del servizio di gestione e comunque fino al completamento dello stesso, e con la stessa Determina RS n. 172 del 14/05/26 è stata impegnata la somma pari ad euro

28.439,73 Iva 22% inclusa, relativa al corrispettivo per il periodo 18/05/2026 al 17/10/26 che trova disponibilità sul capitolo 1806/1, piano dei conti 1.03.02.09.012-

Acquisita

- la fattura n. 36 del 03.08.2026 prot. 61969 del 03/08/2026 importo totale € 13.955,51 di cui € 11.438,94 quale imponibile ed euro 2.516,57 quale iva al 22% da versare all'Erario;
- il DURC INPS_51497617 del 08/07/2026 regolare e con validità fino al 05/11/2026;

Dato atto della regolarità dell'impegno della spesa;

Determinata così, la somma certa e liquida da pagare all'affidatario "Cooperativa Sociale Malgrado Tutto", per il periodo che va da 18/05/2026 al 31/07/2026, calcolata in n. 74 giorni (152 giorni complessivi di proroga) al costo medio giornaliero di € 153,364 e pertanto pari ad € 11.348,94 oltre € 2.496,77 quale iva al 22% da versare all'Erario;

Dato atto che non ricorrono le condizioni ostative di cui agli artt.7 e 14 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Dato atto altresì che al presente procedimento è associato il CIG: 8262800643;

Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visti

il D.Lgs. n. 36/2023;

Il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

Richiamati i seguenti atti:

- La deliberazione di G.C. 353 del 9.12.2024 di Variazione al Piano di Gestione 2024-2026;
- La deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- La deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- La deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027 Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione".
- La deliberazione del C.C. n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.”
- Il Decreto Sindacale n. 1 del 02.02.2026 che ha confermato gli incarichi di titolarità ed interim in essere e già conferiti con precedenti decreti sindacali come Decreto sindacale n.32 del 15/09/2025 che a sua volta richiama il decreto n.3 del 03.03.2025 nella parte in cui attribuisce il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- di liquidare all'operatore economico "Cooperativa Sociale Malgrado Tutto" a.r.l. sede Lamezia Terme Via S. Foderaro n. 120, p.iva 00564360790, mediante accredito sul conto corrente della stessa, le cui coordinate bancarie sono indicate nella la fattura n. 36 del 03/8/2026 dell'importo totale € 13.955,51 di cui € 11.438,94 quale imponibile ed euro 2.516,57 quale iva al 22% da versare all'Erario;
- di prelevare la necessaria somma di € 13.955,51 dal capitolo 1806/1, piano dei conti 1.03.02.09.012, bilancio annualità 2026, già impegnate con Determina n.172 del 14/05/2026 (RG n. 756 del 19/05/2026);
- di trasmettere copia della presente, ai sensi dell’art.151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di accertare la regolarità' amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
- di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- di specificare che: a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente Piano di trasparenza; b) il presente atto e' adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2252 del 05/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 05/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 318 del 05/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5235	1	1-298-1	COOP. SOC. MALGRADO TUTTO	13.955,51

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 07/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.